

Białystok, dnia grudnia 2019 r.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Białymstoku**

BI.RZŚ.436.1195.2019.AN

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), a także art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 r., znak: GOŚ.6220.18.2019.MR oraz przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia,

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce o numerze ewidencyjnym 451/80 obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

Uzasadnienie

W dniu 19 listopada 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynął wniosek Wójta Gminy Ełk z dnia 15 listopada 2019 r., znak: GOŚ.6220.18.2019.MR o wyrażenie opinii odnośnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce o numerze ewidencyjnym 451/80 obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

Planowane przedsięwzięcie Wójt Gminy Ełk zakwalifikował do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), obejmujących zabudowę przemysłową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach nie objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Przedmiotowa działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowana instalacja składać będzie się z kontenerowych magazynów energii współpracujących z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn. System kontenerowych magazynów energii składa się z zestawów fabrycznie montowanych zasobników energii (kontenerów zawierających urządzenia zdolne do magazynowania energii elektrycznej), systemu sterowania, elektronicznego systemu służącego

do sterowania konwersją mocy, obwodów ochronnych oraz transformatora do przystosowywania mocy wyjściowej do poziomu napięcia systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego. Moduły kontenerowych magazynów energii będą przyłączone do wewnętrznej sieci nn, a każdy obwód sieci nn będzie przyłączony do kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn. Stacje elektroenergetyczne średniego napięcia (SN, najprawdopodobniej o napięciu roboczym 15kV) obejmują zespoły urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi, konstrukcją mechaniczną i osłonami, które wspólnie tworzą układ zdolny do transformacji energii elektrycznej z jednego poziomu napięcia na drugi i jej rozdzielania oraz do łączenia i zabezpieczenia obwodów zasilających i odbiorczych. Ponadto na terenie instalacji planuje się budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do stacji transformatorowych, placów manewrowych i przyłącza. Planuje się także realizację instalacji fotowoltaicznej na gruncie lub dachach kontenerowych magazynów energii. Każda ze stacji SN/nn będzie połączona ze stacją elektroenergetyczną, zapewniającą przyłączenie instalacji do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Sposób przyłączenia będzie wynikał z warunków przyłączenia, jakie określi operator publiczny sieci energetycznej.

Inwestycja realizowana będzie na działce 451/80, obręb Nowa Wieś Ełcka o powierzchni 11,8213 ha w gminie Ełk.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje m. in. realizację:

- systemu konstrukcji podparć dla kontenerów (konstrukcje, niski fundament betonowy lub gotowe prefabrykaty żelbetowe),
- montaż kontenerowych magazynów energii,
- montaż kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn,
- montaż rozdzielni średniego napięcia,
- montaż tras kablowych i przyłącza,
- montaż instalacji fotowoltaicznych,
- drogi dojazdowej do kontenerów na terenie instalacji z placem manewrowym,
- ogrodzenia dla całego terenu,
- montaż systemu monitoringu.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że etap realizacji przedsięwzięcia obejmował będzie prace budowlano-montażowe, w tym przede wszystkim wykonanie niskiego fundamentu betonowego na podsypce żwirowej (lub wykorzystanie w tym celu gotowych prefabrykatów żelbetowych), a następnie posadowienie na nim stalowych lub żelbetowych konstrukcji wsporczych, na których zamontowane będą moduły kontenerowe oraz montaż głównie gotowych elementów instalacji. Powyższe działania nie wymagają prowadzenia głębokich wykopów lub przekształcania gruntu. Drogi wewnętrzne wykonane zostaną z kruszywa, co pozwoli na swobodną infiltrację wód opadowych do gruntu. W rejonie placów manewrowych nie przewiduje się również uszczelnienia placów, a jedynie ich utwardzenie kruszywem lub płytami ażurowymi. W stacjach transformatorowych zastosowany zostanie transformator suchy lub olejowy, wyposażony w szczelną misę olejową, zlokalizowaną bezpośrednio pod transformatorem, co wyeliminuje ryzyko przeniknięcia do gruntu zanieczyszczeń olejowych. Powstające odpady będą zbierane w sposób selektywny, magazynowane w miejscach do tego przystosowanych a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne toalety oraz zapewniony zostanie sukcesywny wywóz ścieków przez uprawnione podmioty. Projektowany system kontenerowych magazynów energii będzie obiektem bezobsługowym, dzięki czemu jego eksploatacja nie wymaga budowy zaplecza socjalnego i związanej z tym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych. Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia będą generowane jedynie niewielkie ilości odpadów, związane z pracami serwisowymi. Wytwórcą odpadów będzie podmiot wykonujący prace serwisowe. Odpady te będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przez podmioty świadczące usługi konserwacyjne.

Na podstawie złożonej w sprawie dokumentacji ustalono, że planowane zamierzenie nie wiąże się z zajęciem cennych siedlisk przyrodniczych, terenów leśnych, obszarów wodnych, wodno-błotnych, bagiennych lub torfowiskowych. W rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, a także obszary przylegające do jezior. Teren inwestycji leży poza granicami obszarów chronionych, przeznaczonych do

ochrony siedlisk i gatunków, dla których poprawa bądź utrzymanie stanu wód jest ważnym elementem w ich ochronie, regulowanych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz. U. z 2016r. poz. 1911), teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych „*Ełk od wypływu z jeziora Ełckiego do ujścia*” o kodzie PLRW2000192628999. JCWP „*Ełk od wypływu z jeziora Ełckiego do ujścia*” posiada status naturalnej części wód, jej stan wód oceniono jako zły, a z oceny stanu wynika, iż jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Na podstawie art. 56 ustawy *Prawo wodne* celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Dla JCWP „*Ełk od wypływu z jeziora Ełckiego do ujścia*” wprowadzono odstępstwo, na podstawie którego przesunięto termin osiągnięcia dobrego stanu do 2027 r. Derogację uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. Jak wskazano, w zlewni JCWP „*Ełk od wypływu z jeziora Ełckiego do ujścia*” nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Ponadto podano, iż wdrożenie skutecznych i efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano działanie *Budowa przepławki i odbudowa jazu piętrzącego na rzece Ełk w km 28+460 w miejscowości Nowa Wieś Ełcka obręb Nowa Wieś Ełcka, gm. Ełk, woj. warmińsko – mazurskie*.

Ponadto, teren przedsięwzięcia położony jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW200032, której stan ilościowy i chemiczny został oceniony jako dobry. JCWPd PLGW200032 nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Zgodnie z art. 59 ustawy *Prawo wodne* celem środowiskowym dla JCWPd PLGW200032 jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, mając na uwadze powyższe ustalenia, w tym charakter, skalę i lokalizację omawianego przedsięwzięcia w ocenie tut. organu, jego realizacja nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych określonych dla JCWP „*Ełk od wypływu z jeziora Ełckiego do ujścia*” oraz JCWPd PLGW200032.

W związku z powyższym, w opinii tut. organu, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce o numerze ewidencyjnym 451/80 obręb Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na stan wód oraz osiągnięcie określonych dla nich celów środowiskowych.

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Ełk
2. a/a

Do wiadomości:

1. Krajowy System Magazynów Energi sp. z o.o. – inwestor

ZUP DYREKTORA
Marek Jadeszko
ZADYREKTORA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82**.
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą **w celu**:
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 - wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 - wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
 - w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
- 4) **Odbiorcą** Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a. **prawo dostępu do danych osobowych**, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b. **prawo do żądania sprostowania** (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c. **prawo do żądania ograniczenia przetwarzania** danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 - d. **prawo wniesienia skargi** do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 - e. **prawo do cofnięcia zgody** w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
- 8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).